ប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ អង្គការ**សេអាតូ** បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ។

សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យផ្លូវជាអាទិ៍អំពីសិទ្ធិនានានៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអង្គការ **សេអាតូ**បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេស កម្ពុជាវៀតណាម និងឡាវត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធារបស់ប៉ុណ្ណារ័ត្ននៅក្នុង តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលមាននិន្នាការដើរតាមរបបសង្គមនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសូវៀត។ ការអង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញា**បាហាសា កូរ៉េខាងជើង** ហៅកាត់ថា **អូតង់** នាឆ្នាំ១៩៤៩ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៥ ក្រោមការផ្តួចផ្តើមរបស់មេដឹកនាំសូវៀត **គ្រូឆេវ** នៅទីក្រុងវ៉ាសូវី ប្រទេសប៉ូឡូញ។ បណ្តារដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានេះរួមមាន សហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី ប្រទេសបុលហ្គារី ប្រទេសរ៉ូម៉ានី សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសហុងគ្រី ប្រទេសប៉ូឡូញ និងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ប៉ុន្តែប្រទេសយូហ្គោស្លាវី មិនបានចូលរួមទេ។ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវីបានបញ្ចប់អត្ថិភាពរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩១ នៅពេលដែលសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមត្រូវដួលរលំ។

១.៤. នីតិអន្តរជាតិ

១.៥.១. និយមន័យ ៈនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅនៅសតវទី ២០ នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាច្បាប់នៃប្រទេសជាតិទាំងឡាយឬអាចនិយាយបានថាជាច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិការសិក្សាទៅលើ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺ យើងត្រូវផ្អែកទៅលើវិស័យសំខាន់ៗពីគឺៈ

១. ច្បាប់នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ

២. សន្ធិសញ្ញា អនុសញ្ញា កតិកាសសញ្ញា អនុស្សរណៈ និងកិច្ចព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយ។

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធាន និង បញ្ញាត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់ រវាងប្រជាតិ ឬ រដ្ឋ ។ ប្រការនេះគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិអរន្តជាតិដូចគ្នា និងបុគគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។ ហើយតាមនិយមន័យម្យ៉ាងទៀត

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធានទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋទាំងអស់ និង ភាពនីតិបុគ្គលដទៃទៀតទទួលយកជាចំណងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ហើយនីតិអន្តរជាតិមានបទបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់នង និងការប្រព្រឹត្តទៅរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិដែលប្រទេសភាគច្រើនបាននកំណត់ថា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ នោះមានការពាក់ពាន់ទៅនិងបញ្ហាសិទ្ធិ រវាងប្រជាជាតិ និង ប្រជាជាតិ រវាងប្រជាជាតិ និងពលរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់មូលដ្ឋាន ទាំងទស្សនៈទានបុរាណនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិជាតិដូចជា លក្ខន្តិកៈ កម្មសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចដំណើរការនិងដំណោះស្រាយនានា។ នីតិអន្តរជាតិ កើតចេញពីការទទួលយកដោយប្រជាតិទាំងឡាយថាជាច្បាប់សម្របសម្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។
ទំនៀមទម្លាប់ និងអនុសញ្ញាជាប្រភពដំបូងនៃនីតិអន្តរជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលរដ្ឋទាំងឡាយសុខចិត្តគោរពតាម ដោយឆ្លងតាមការអនុវត្តជាទូទៅ និង ស្របគ្នា។

- នីតិប្រជាជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិជានាមនៃកន្សោមក្រមច្បាប់ ជាទនៀមទម្លាប់ និងក្រមច្បាប់អនុសញ្ញា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការគោរពពេញលេញ ដោយបណ្តារដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នា។
- នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបាននីតិវិទូប្រសិទ្ធិនាមថា ជានីតិអន្តរជាតិសាធារណៈដែលជាទូទៅបានៅផ្សារភ្ជាប់ទៅ និងរចនាសម្ពន្ធ័ និងដំណើការប្រព្រឹត្តនៃបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈក៏ពាក់ទៅ និងតួអង្គជាច្រើនទៀតដែលក្រៅពីរដ្ឋអធិបយ្យ ដូចជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនសាជីកម្មពហុជាតិ នីតិបុគ្គលទាំងលឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃនីតិអន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺជានីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសង្គមអន្តរជាតិ។ ហើយនិយមន័យដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព នៃសង្គមអន្តរជាតិ ឬ សង្គមផ្ទៃក្នុង សង្គមរដ្ឋ។

ក.និយមន័យតាមលក្ខណៈទម្រង់នៃនីតិអន្តរជាតិ-នីតិអន្តរជាតិ

-ពាក្យនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីសង្គមជាតិ។ ពាក្យបកប្រែចេញពីពាក្យនីតិអន្តរជាតិ របស់ទស្សនៈវិទ្យាអង់គ្លេស Bentham នាឆ្នាំ១៧៨០ ។ នីតិអន្តរជាតិ ចែងពីទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋនិងរដ្ឋ ឬ នីតិអន្តរជាតិ គឺជានីតិអន្តររដ្ឋ ។ ស្របគ្នានេះដែល សង្គមអន្តរជាតិដែលចែងដោយនីតិអន្តររដ្ឋនោះគឺជាសង្គមអន្តររដ្ឋ ឬក៏សង្គមរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិគឺជាវិធាននីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលផងដែរ ប៉ុន្តែនៅមានការជជែកគ្នា ច្រើនណាស់ អំពីរឿងនេះ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលដោះសស្រាយនៅទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ ពេលគឺ បទដ្ឋានប្បញ្ញត្តិបទដ្ឋានហាមឃាត់ឬបទដ្ឋានអនុញ្ញាត។ ហើយលំដាប់បទដ្ឋានគឺជាកត្តារៀបចំសង្គមហើយមានងារពី

រះបន្ថយអធិបតេយ្យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយនានូវសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ហើយបំពេញនូវបំណងចំពោះផលប្រយោជន៍រួម។ **នីតិអន្តរជាតិ** មានន័យដូចនិង **ច្បាប់របស់មនុស្ស** ប្រើដោយអ្នកច្បាប់ បារាំងឈ្មោះ Louis Renault នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៩ ហើយត្រូវបានយកមកប្រើឡើងវិញដោយលោក ចក ស៊ែល នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣២។

១.៥.២. ចរិកលក្ខណៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

១. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាន ដែលមានអបុភាពគិតយុត្ត

វិធានដែលមានអនុភាពគតិយុត្ត មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិជាទូទៅមានចរិកលក្ខណៈបញ្ញា។ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកមកអនុវត្តជាចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈជាការចាប់បង្ខំនោះ ទេ ។

ឧទាហរណ៍៖អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលបានអនុម័តនៅទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូទ្រីស ឆ្នាំ១៩៦១ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានចែងអំពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកការទូតទាំងឡាយ។ ដូច្នេះរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក ទោះបីជា មានទំហំទឹកដី ប្រជាជន សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា ឬ ទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែទទួលយកនិងប្រតិបត្តិ ទៅតាមច្បាប់ការទូតនេះ ពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋណាក៏មានការទូតនិងមន្ត្រីការទូតដែរ ។ ឧទាហរណ៍ មួយផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានសមុទ្រ ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកនូវ អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ។ ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ និង ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។

នីតិសមុទ្រនេះគឺជាជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើការបែងចែក និងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់សមុទ្រ ឱ្យបានស្មើគ្នាចៀសវាងជម្លោះដែលកើតចេញពីការវាតទីដែនសមុទ្រពីសំណាក់រដ្ឋណា មួយ។

២. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាននៅដាច់ជាផ្នែកៗ ទៅតាមប្រធានបទ

ប្រការនេះ មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ទៅតាម ហេតុការណ៍ នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធានដែលនៅ ដាច់ៗពីគ្នា:

បទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២។

វិស័យអប់រំ

អនុសញ្ញាប្រឆាំង នឹងការរើសអើងក្នុងវិស័យអប់រំ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦២ ។

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងផ្តន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៨ ។

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

វិស័យបរិស្ថាន

ពិធីសារក្រុងក្យូតូ ចំពោះគម្រោងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាស ។

វិស័យសិទ្ធមនុស្ស

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

ពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨១ ។

សិទ្ធកុមារ

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០។

អំពីរដ្ឋ

អនុសញ្ញាអន្តររដ្ឋតំបន់អាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ចុះហត្ថលេខានៅទី ក្រុងម៉ុងតេវីដេអូ ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣។

សន្ធិសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៩។

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ស្ត្រី ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤។

៣. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈទទួលយល់ព្រមដោយរដ្ឋ

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងបាន អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ រដ្ឋភាគច្រើន តាមការផ្តល់យោបល់ ការពិភាក្សា ការកែតម្រូវ ការបំពេញបន្ថែម និង ការអនុម័ត ដូច្នេះរដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវតែទទួលយកមកអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួននីមួយៗ ហើយការទទួលយក នេះ គឺទទួលយកក្នុងលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការទទួលយកនីតិ អន្តរជាតិមកអនុវត្ត ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់ជាងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលសៀមចូលមកកាន់កាប់ ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៥៤ និង បានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនពីប្រាសាទនោះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ តុលាការអន្តរជាតិ ក្រុងឡាអេ។ តុលាការអន្តរជាតិបានចេញសាលដីកា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ សម្រេចដោយ យុត្តិធម៌ថា ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលដីការបស់ តុលាការ ថែមទាំងបានបង្គាប់ឱ្យប្រទេសសៀម ប្រគល់មកឱ្យកម្ពុជាវិញ នូវវត្ថុបុរាណទាំងឡាយ ដែល សៀមបានលួចយកទេ នៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារ កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៤ នោះ។

៤. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈមិនអាចអនុវត្តតឹងរឹងបាន

មូលហេតុដែលនីតិអន្តរជាតិ មិនមានទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបាននោះ ពីព្រោះជាទូទៅ ការ តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើន ពីបណ្តាវិញ្ញូជនដែល មាន ចំណេះដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ជ្រៅជ្រះ។ ដូច្នេះ នីតិអន្តរជាតិកម្រនឹងមានការចែងអំពីទោស បញ្ញត្តិណាស់ ផ្ទុយស្រឡះពីនីតិនៅក្នុងស្រុក ដែលចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបំផុត ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបនីតិវិទូជាច្រើនតែងលើកឡើងជា

បញ្ហាថា តើនីតិអន្តរជាតិ ពិតជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈប្រាកដនិយមដែរឬទេ? ឬមួយគ្រាន់ តែជា សីលធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ? បញ្ហានេះតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញក្នុង លក្ខណៈជាទ្រឹស្តី ផងជាក់ស្តែងផង។ ក្នុងលក្ខណៈជាទ្រឹស្តីអ្នកប្រាកដនិយមបានទាញហេតុផលថា ច្បាប់អ្វីក៏ដោយ ទោះមិនមានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ក៏ចរិកលក្ខណៈ របស់ច្បាប់នីមួយៗនោះ ដើរស្របគ្នា នឹងបទបញ្ជាផង និងស្មារតីនៃការគោរពច្បាប់នោះផង ពីព្រោះពាក្យថាច្បាប់ តែងតែមានកម្លាំងរុញ ច្រាន និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប្រសិនបើ យោងទៅលើមូលបទខាងលើនេះ គេតែងនឹកដល់ទ្រឹស្តីរបស់ស្មេរ សញ្ជាតិអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ថូម៉ាស់ ហូប ដែលជាទស្សនវិទូនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញ នៅ សតវត្ស ទី១៧។ លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយ រៀបរាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលក្នុងនោះ លោកបាន បង្ហាញ ឱ្យឃើញថា កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្មានកម្លាំង ឬ អំណាច គឺជាកិច្ច ព្រមព្រៀងមានតែនៅលើក្រ ដាស់តែប៉ុណ្ណោះ ។ លោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៀតថា រដ្ឋដែលគ្មាន អំណាច ពុំអាចមានច្បាប់ឡើយ។ លោកចង់បំពាក់ឱ្យឃើញថា ប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋា

ភិបាលមួយ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូប គោរពច្បាប់ ហើយដើម្បីឱ្យមានការគោរពច្បាប់មានតែកម្លាំងនិងការបង្ខិតបង្ខំប៉ុណ្ណោះ ដែលខណៈរដ្ឋត្រូវយកមកអនុវត្តឱ្យសមស្របនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

មកដល់សតវត្សទី១៩ ស្មេរអង់គ្លេសមួយរូបទៀត គឺលោក ហ្សន អូស្ទីន បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ច្បាប់គឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ពីព្រោះច្បាប់មិនមែនសំដៅតែនៅលើវិធានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានស្ថាប័នដើម្បីនឹង អនុវត្តទៀតផង។ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិវិញ លោក ហ្សន អូស្ទីន យល់ឃើញថា ជាច្បាប់មួយ ដែលមិនប្រាកដប្រាជ្ញា និងមិនទៀងទាត់នោះទេ ប៉ុន្តែ នីតិអន្តរជាតិប្រៀបបាននឹងសីលធម៌ ប្រាកដនិយមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញ ។

ដូច្នេះ យោងទៅលើអំណះអំណាងទាំងអស់ខាងលើនេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុក និងនីតិអន្តរជាតិ មិនអាស្រ័យទៅលើភាពខុសគ្នានោះទេ សារៈសំខាន់នោះ គឺការទទួលយកមកប្រតិបត្តិចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅវិញ។

ទោះបីជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកឬនីតិអន្តរជាតិក៏ដោយ ក៏ច្បាប់ទាំងពីរនេះមិនអាចវិវឌ្ឍ ទៅមុខបាន ដោយសារការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានឡើយ ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រជាជន មិនគោរពច្បាប់ មានន័យថាច្បាប់នោះមិនមានភាពប្រាកដនិយមឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើប្រជាជននាំគ្នាគោរពច្បាប់ មានន័យថាច្បាប់នោះមានភាពប្រាកដនិយម ។

ឧទាហរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន តែងតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ (ពន្ធលើរថយន្ត ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ពន្ធនាំចូលនាំចេញទំនិញ) ដោយសារប្រជាជនទាំងនោះមិនចង់ឱ្យមានបទល្មើសនៃការគេចពន្ធ ប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈមួយគឺការគោរពច្បាប់ ការភ្ញាក់រំលឹក និងការទទួលស្គាល់ថា ការគោរពច្បាប់នៃការបង់ពន្ធ គឺមិនត្រឹមតែនាំផល ប្រយោជន៍មកឱ្យខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនទៀតផង។

នីតិអន្តរជាតិ មានការបែងចែកទៅតាមបញ្ហា ដូចជាបញ្ហារដ្ឋនិងរដ្ឋ បញ្ហាសន្តិភាព បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បញ្ហាសមុទ្រ។ ល ។ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើបញ្ហា ភូមិសាស្ត្រផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏មានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីជាច្រើនផងដែរ ដូចជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ឬ ច្បាប់ដែលចែងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។

បទពិសោធន៍កន្លងមកនៃប្រទេសមួយចំនួន ដែលនិយមយកច្បាប់ជាធំ ដូចជាប្រទេស បារាំង សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ឬជប៉ុនជាដើម ការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនសំដៅ ទៅលើតែគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំ និង កម្លាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ពោលគឺការដាក់ទោសចំពោះបទល្មើសផ្សេងៗ ដែល អាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។

ប្រការនេះមានន័យថានីតិអន្ត ឬ ជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមហេតុការណ៍នីមួយៗហើយខាងក្រោមនេះជា ឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធាន នៅដាច់ៗ ពីគ្នានៃនីតិអន្តជាតិ និងអង្គការអេន្តជាតិនីតិអន្តេជាតិឯកជន ជាផ្នែកមួយនៃ ឬ ទំនាមទំលាប់ហើយអាចមានលក្ខណៈជានីតិអន្តជាតិ ដែលចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ។

១.៥.៣. ទស្សនៈស្តីពីការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនើបបានកើតឡើងអាស្រ័យដោយលទ្ធផលនៃការទទួលយកនូវគំនិតដែលផ្តោតលើ អាធិបតេភាពរបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងសតវត្សទី១៦មនុស្សជាតិបានដឹងអំពីច្បាប់រូម៉ាំង។ បន្ទាប់មកនីតិវិទូសញ្ជាតិហូឡង់គឺលោក ហូកូក្រូទូស្សន៍ ដែលប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាបិតានៃនីតិអន្តរជាតិទំនើបនោះ បានសរសេស្នាដៃមួយមានចំណងជើងថា សង្គ្រាមនិង សន្តិភាព ចេញផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦២៥ និង ស្នាដៃមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា សេរីភាពសមុទ្រ ចេញផ្សាយ ១៦០៩ ស្នាដៃរបស់លោកបានជះឥទ្ធពលលើដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ ពិសេសក្នុង ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដោយសន្តិវិធី។ គំនិតរបស់លោកបានក្លាយទៅថាបឋមសិលាក នៃប្រពន្ធអន្តរជាតិដែលបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៃទីក្រុង វេសប៉ាឡា ១៩៤៨។ សន្ធិសញ្ញានេះបានឈានទៅបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ លោកបានបង្ហាញឱ្យយើងថា ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងនាមបុគ្គល គឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ជាទូ ទៅមួយ ដោយផ្អែកលើសីលធម៌ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអាទិទេព ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយ ដឹកនាំរដ្ឋ រហូតដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រងគ្រងប្រជាតិ។ នីតិប្រជាជាតិកើតឡើងអាស្រ័យ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់នៃសហគមន៍នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ (ប៉ាតាសន់សេវេនដារ)។ គោលការណ៍នេះចេញមកពីពាក្យឡាតាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយត្រូវតែរក្សាទុក។ អាស្រ័យដោយគោលការណ៍នេះហើយទើបគោលការនៃនីតិស៊ីវិល និង នីតិអន្តរជាតិ បានប្រកាន់យកមកធ្វើជា គោលការហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គោលគំនិតនេះមានន័យបំផុត ដែលគោលការណ៍ ឆ្លុះ បញ្ចាំងឱ្យឃើញ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន ចរិកជាឯកជន ពង្រឹងនូវ(ខ)នីមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចដែលមានចែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ដោយសារកត្តានេះហើយ ទើបមានការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនាសម័យ បច្ចុប្បន្ននេះ គេតែងតែកត់សម្គាល់នូវខ្លឹមសារ នឹងមាត្រាដែលចែងថា រាល់សន្ធិសញ្ញាដែលចូល ជាធរមានជាចំណងគតិយុត្តភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីទាំងឡាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសទ្ធិភាពដោយឆន្ទៈល្អ។ មូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អរបស់សន្ធិសញ្ញាមានន័យថាភាគីនៃហត្ថលេខី នៃសន្ធិសញ្ញាមិនអាចយកទៅប្រឈមជាមួយនីតិរដ្ឋដែលឈានដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុក្រឹតភាពនៃនីតិអន្តរជាតិបានឡើយ។ ដូច្នេះមានតែគោលការណ៍នេះដែលធ្វើឱ្យនិយាមនីតិអន្តរជាតិទូទៅមិនអាចប្រែប្រួលបាន ឬ នីតិវិទូបុរាណប្រសិទ្ធនាមម្យ៉ាងទៀតថាជាគោលការណ៍មានន័យថាគោលការនៃការបង្ខិតបង្ខំ។ ប៉ុន្តែនៅមានគោលការណ៍នីតិមួយទៀតដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃ តិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់។ គោលការនេះមានន័យថាកាតព្វកិច្ច